

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Roubo e da Extorsão (arts. 157 a 160 do CP)

Nessa aula vamos estudar o **ROUBO** e **EXTORSÃO**.

ROUBO

É o famoso 157, veja:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Se você já estudou o furto (caso contrário, recomendo que antes estude furto) perceberá que o tipo penal do Roubo tem todos os elementos do tipo penal do Furto, vamos comparar:

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Veja que tudo que tem o furto, tem no roubo. Assim como no furto, no ROUBO há necessidade de **SUBTRAÇÃO**, de que seja uma **COISA ALHEIA MÓVEL**, e que o criminoso tenha a **INTENÇÃO DE APODERAMENTO DEFINITIVO** do bem (na aula de furto há detalhes sobre esses elementos).

Mas o ROUBO tem um *plus*: **mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.**

Grosso modo, no roubo também há um "ATAQUE" contra a vítima. A vítima é "dominada". Sendo mais preciso, a vítima sofre uma **GRAVE AMEAÇA**, uma **VIOLÊNCIA**, ou **POR QUALQUER MEIO** tem sua **POSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA REDUZIDA**.



Fique ligado!

CUIDADO: não se trata de grave ameaça ou violência contra o objeto subtraído. E sim contra a **PESSOA**.

Veja que o roubo é mais grave (não se trata de mera subtração material, e sim desta somada a um ataque físico/emocional a pessoa). Como consequência, o roubo é punido de forma mais severa.

A consumação do roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, ainda que o criminoso perca a posse de forma rápida (com uma prisão, por exemplo). Não há necessidade de que a posse seja mansa e pacífica para configuração do roubo. Tem Súmula do STJ sobre isso.



Jurisprudência

Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

O Código Penal ainda prevê uma outra modalidade de roubo, conhecido como **ROUBO IMPRÓPRIO**. Veja o que diz o Código Penal:

Roubo

Art. 157 ...

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Veja que no roubo impróprio a situação é diferente.

No começo tudo se encaminha para ser um "mero" furto. A pessoa já subtraiu a coisa (sem precisar de violência ou grave ameaça). No entanto, para não pego pela polícia ou para não perder a coisa subtraída, ele acaba empregando **violência contra pessoa ou grave ameaça**. Grosso modo, é um furto que saiu do controle. Por isso é chamado de roubo IMPRÓPRIO, porque não é propriamente um roubo, e sim crime que está entre o furto e o roubo, mas por conta do uso de violência contra a pessoa ou grave ameaça, ele acaba sendo considerado uma forma impropria de cometer roubo. Alguns, aliás, chamam esse crime de "roubo por aproximação".



Fique ligado!

Sobre a diferença entre roubo próprio e impróprio, veja a lição de Damásio de Jesus, em Código Penal Anotado, p.640:

Reside no momento em que o sujeito emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça. Quando isso **ocorre para a subtração, há roubo próprio**. Quando, porém, **logo depois da subtração**, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do objeto material, para ele ou para terceiro, **comete roubo impróprio**. **A diferença se encontra na expressão “logo depois de subtraída a coisa” (§ 1º).** Nesse sentido: JTACrimSP, 38:36 e 73:21; RT, 503:329 e 418:110

O § 1º-A do artigo 157 do CP foi incluído pela Lei nº 15.181, de 2025, e trata de uma qualificadora específica no crime de roubo.

Conforme a nova redação, a pena será de reclusão de seis a doze anos, além de multa, quando a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, dos Estados, dos Municípios ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais.

A finalidade dessa nova norma é fortalecer a proteção penal aos bens que estão diretamente relacionados ao bom funcionamento da máquina estatal e de serviços indispensáveis à coletividade.

Em outras palavras, o legislador buscou conferir uma resposta penal mais severa ao agente que, por meio de violência ou grave ameaça, subtrai bens cuja falta afeta o atendimento de necessidades básicas da população.

§ 1º-A A pena é de reclusão de 6 (seis) a 12 (doze) anos e multa, se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. (Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025)

Vamos prosseguir com as **CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:**

Art. 157...

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

~~I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)~~

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

VIII - se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. (Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.



Fique ligado!

O Pacote Anticrime introduziu esse dispositivo:

Art. 157...

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Essa redação reascende uma polêmica doutrinária que já foi travada em outros dispositivos. Seria essa hipótese uma CAUSA DE AUMENTO DE PENA ou uma QUALIFICADORA?

Importante você saber que existe essa discussão, e a princípio, prevalece que se trata de uma CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

Para encerrar o roubo, vamos conhecer as **QUALIFICADORAS (formas mais graves, em que a pena base será maior que o normal)**:

Art. 157...

§ 3º Se da violência resulta:

I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Teremos **ROUBO QUALIFICADO** se da violência utilizada contra a pessoa resultar em:

- **LESÃO CORPORAL GRAVE.**
- **MORTE (famoso LATROCÍNIO - roubo seguido de morte).**

Os §§ 4º e 5º tratam de alteração promovida em 2026 e introduzem hipóteses qualificadas ou superqualificadas do roubo, com consequências extremamente gravosas, e exigem do intérprete uma leitura atenta tanto dos elementos do tipo quanto do contexto em que a conduta se insere.

O § 4º introduz uma hipótese de agravamento extraordinário da pena quando a violência ou grave ameaça é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, desde que no contexto da atuação desses grupos ou para a consecução das condutas descritas no art. 2º da Lei nº 15.358/2026.

Nessa situação, a pena do caput é aplicada em triplo, e o legislador ainda determina que sejam desprezadas as demais causas de aumento. Isso significa que o sistema tradicional de dosimetria, que poderia levar à incidência cumulativa de majorantes (como uso de arma, concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima etc.), cede lugar a um modelo especial: a pena-base do roubo é simplesmente triplicada, funcionando essa regra como um regime próprio e excludente das demais majorantes.

Já o § 5º trata de uma hipótese ainda mais grave, relacionada ao chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O dispositivo faz referência ao inciso II do § 3º do art. 157, que já previa o latrocínio como forma qualificada do roubo, com pena elevada.

A inovação de 2026 consiste em criar uma espécie de “superqualificadora” para o latrocínio quando praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, também no contexto de sua atuação ou para a consecução das condutas do art. 2º da Lei nº 15.358/2026.

Nessa hipótese, a pena passa a ser de reclusão de vinte a quarenta anos, além de multa, o que representa um patamar extremamente elevado dentro do sistema penal brasileiro.

O legislador, aqui, reconhece que o latrocínio já é, por si só, um dos crimes mais graves do ordenamento, pois combina violência patrimonial com resultado morte. Contudo, quando esse crime é praticado como instrumento de atuação de organizações criminosas ultraviolentas, o grau de lesividade social é potencializado, justificando uma resposta penal ainda mais severa.

§ 4º Se a violência ou grave ameaça é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aplica-se em triplo a pena prevista no caput deste artigo, desprezadas as demais causas de aumento. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 5º Se o crime previsto no inciso II do § 3º deste artigo é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, e da violência resulta morte: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Agora vamos para a extorsão.

EXTORSÃO

O Código Penal prevê três tipos penais de extorsão:

- **EXTORSÃO SIMPLES**
- **EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO**

- EXTORSÃO **INDIRETA**

Veja a previsão da EXTORSÃO SIMPLES:

Extorsão

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A primeira palavra-chave do crime de extorsão é **CONSTRANGER** (forçar, obrigar, impor, impelir).

Para configurar tal crime é necessário que essa ação de CONSTRANGER ocorra por meio de **VIOLÊNCIA ou GRAVE AMEAÇA**.

Obviamente que se trata de CONSTRANGER **ALGUÉM**. Mas constranger essa pessoa a fazer o que? **A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa**.

Tudo isso, o criminoso faz com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem **econômica** (se não tiver esse intuito - vantagem econômica - poderemos estar diante de outros crimes, como "constrangimento ilegal").

Agora vamos pensar: isso não é muito parecido com o roubo? Imagine que ladrão com arma em punho exija que a vítima entregue o celular. Ora, há violência ou grave ameaça. Ele está com a vítima a entregar o celular, logo, a fazer alguma coisa. E a intenção dele é ter uma vantagem econômico. Ué, então Roubo e Extorsão são a mesma coisa? Claro que não. São muito parecidos. A diferença é sutil. Mas existe.

No roubo o criminoso pode (independente da vítima ajudar ou não) subtrair o objeto. Exemplo, mesmo se a vítima não entregar o celular, o criminoso tem total condições de pegar o celular da vítima. Logo, não é necessária a colaboração da vítima.

Por outro lado, na extorsão é imprescindível a colaboração da vítima. Sem essa colaboração, não há como o criminoso obter essa vantagem econômica. É o que ocorre no "trote do falso sequestro", se a vítima não fizer o depósito exigido, não há como criminoso entrar na conta corrente da vítima e pegar o dinheiro. Logo, é necessária a colaboração da vítima.



Jurisprudência

Veja jurisprudência do STF:

Roubo e extorsão e a continuidade delitiva

Por não constituírem delitos da mesma espécie, não é possível reconhecer a continuidade delitiva na prática dos crimes de roubo e extorsão.

Com base nesse entendimento, a Primeira Turma, por maioria, denegou a ordem de “habeas corpus”.

A defesa alegou ser cabível a continuidade delitiva, pois o roubo e a extorsão teriam sido praticados contra a mesma pessoa, no mesmo lugar e em contexto semelhante. Sustentou, ainda, que os crimes são da mesma espécie, pois tangenciam o mesmo bem jurídico e revelam elementos e sanções similares.

O Colegiado considerou evidente a divisão de desígnios das condutas, uma vez que o paciente já havia consumado o roubo quando passou a exigir algo que apenas a vítima podia fornecer, de modo a caracterizar a consumação do crime de extorsão.

Vencido o ministro Marco Aurélio (relator), que deferiu a ordem. Entendeu que estava caracterizada a continuidade delitiva.

STF, HC 114667/SP, rel. org. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 24.4.2018. (HC – 114667)

(Informativo 899)

Para a consumação da extorsão exige-se que a vantagem econômica seja obtida?

O STJ tem súmula sobre isso:



Jurisprudência

Súmula 96 STJ: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

Portanto, trata-se de um crime FORMAL, que é aquele que se consuma independentemente de resultado naturalístico - no caso a vantagem indevida (o resultado até existe, mas não precisa ocorrer). É considerado formal porque não exige que "materialmente" ocorra algo para se consumir. Se fosse necessária a ocorrência "material" de algo, teríamos um crime MATERIAL.

Há uma CAUSA DE AUMENTO DE PENA: "*§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade*".

Além disso, aplica-se as MESMAS QUALIFICADORAS (se resultar em lesão corporal grave e morte) do roubo: "*§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo anterior*".

Há ainda a qualificadora do SEQUESTRO RELÂMPAGO, veja:

Art. 158 ...

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. (Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009)



Importante!

CUIDADO:

No sequestro relâmpago (extorsão simples qualificada) a liberdade é tirada da própria pessoa que sofre o constrangimento. A vítima é "sequestrada" e obrigada a ir no caixa eletrônico sacar o dinheiro.

Já na "Extorsão mediante Sequestro", a pessoa que sofre a restrição de liberdade é uma, e a pessoa que sofre o constrangimento é outra. O filho é sequestrado e o dinheiro é exigido do pai.

A introdução do § 4º, em 2026, representa mais um passo no endurecimento do tratamento penal das condutas patrimoniais praticadas no contexto do crime organizado. Estabelece que, se os crimes de extorsão forem cometidos por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação desses grupos ou para a consecução das condutas por eles desenvolvidas, a pena será aplicada em triplo.

Trata-se de uma técnica legislativa semelhante à adotada no art. 157, § 4º, para o crime de roubo, revelando uma política criminal coerente de repressão mais severa às práticas patrimoniais vinculadas a estruturas criminosas organizadas.

O primeiro aspecto relevante é que não basta a simples condição pessoal do agente como integrante de organização criminosa. A lei exige um vínculo funcional entre o crime de extorsão e a atuação do grupo. Isso significa que a extorsão deve ser praticada como instrumento da atividade criminosa organizada, seja para manter o domínio territorial, impor controle econômico, intimidar a população ou viabilizar outras práticas ilícitas. Esse elemento contextual é essencial e deve ser comprovado no caso concreto.

Além disso, o dispositivo menciona não apenas organizações criminosas em sentido estrito, mas também grupos paramilitares e milícias privadas. Essa ampliação é significativa, pois reconhece a realidade brasileira de atuação dessas estruturas, que muitas vezes exercem controle sobre comunidades inteiras, impondo regras próprias, cobrando valores ilegais e substituindo, de forma ilícita, a presença do Estado.

A consequência jurídica prevista é extremamente severa: a triplicação da pena. Isso significa que a pena de quatro a dez anos passa a um intervalo potencial de doze a trinta anos de reclusão, além de multa.

Trata-se de um patamar equiparável a crimes de extrema gravidade, o que evidencia a intenção do legislador de tratar a extorsão praticada nesses contextos como uma ameaça não apenas ao patrimônio individual, mas à própria ordem pública e à autoridade estatal.

Art. 158 (...)

§ 4º Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em triplo a respectiva pena. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Falando nisso, vamos conhecer o crime de **EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO**:

Extorsão mediante seqüestro

Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

A redação do tipo penal deixa claro: é crime SEQUESTRAR alguém com O FIM DE OBTER vantagem.

O crime se consuma com a privação da liberdade, com o seqüestro, e não com o recebimento da vantagem.

Há **QUALIFICADORAS**:

- Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas
- Se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito)
- Se o seqüestrado é maior de 60 (sessenta) anos
- Se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
- Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave.

- Se resulta a morte:

Há ainda uma **CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA por meio de uma DELAÇÃO**:

- Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois terços.

CUIDADO para não confundir o crime de sequestro do crime de extorsão mediante sequestro.

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Extorsão mediante seqüestro

Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.

Existindo o FIM ERA OBTENÇÃO DE VANTAGEM, caracteriza-se o crime de “Extorsão mediante sequestro”.



Tome nota!

SEQUESTRO RELÂMPAGO - crime de extorsão simples qualificada.

SEQUESTRO - crime contra a liberdade individual.

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - há finalidade de obter uma vantagem.

Aqui também tivemos a inclusão do § 5º, que cria uma causa de aumento de pena específica quando o crime é praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, desde que no contexto da atuação dessas estruturas ou para a consecução das condutas descritas no art. 2º da referida lei.

A consequência jurídica é o aumento da pena em dois terços, o que representa um agravamento expressivo, ainda que não tão extremo quanto a triplicação prevista em outros dispositivos, como nos casos de roubo e extorsão.

Um exemplo ajuda a ilustrar. Imagine que uma facção criminosa realize o sequestro de um empresário com o objetivo de obter resgate e utilizar o valor arrecadado para financiar a compra de armas ou drogas. Nesse caso, o crime está diretamente vinculado à atuação da organização, justificando o aumento de pena previsto no § 5º.

Art. 159 (...)

§ 5º Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3 (dois terços). (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Para finalizar a aula, vamos ao último tipo penal de extorsão, a EXTORSÃO INDIRETA:

Extorsão indireta

Art. 160 - Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

É um típico caso que pode ocorrer na agiotagem.

A intenção do criminoso a **GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DÍVIDA.**

Como ele garante a dívida? **Exigindo ou recebendo documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro.**

Sobre isso, veja a lição da clássica doutrina de Nelson Hungria:



Citação Doutrinária

É preciso ficar bem acentuado o caráter de simulação de corpo de delito: a vítima, com a formação do documento, presta-se a fingir um corpus delicti (cheque sem fundos, título de dívida em que se falsifique a assinatura de terceiro como emitente, fiador ou avalista, título de depósito imaginário como prova para futura acusação de apropriação indébita, etc.). Não há, por parte da vítima, animus delinquendi, senão, exclusivamente, o propósito de, à falta de outra garantia, colocar nas mãos do credor uma espécie de espada de Dâmocles contra si próprio, no caso em que a dívida não seja paga no vencimento. Na posse do documento, o credor está habilitado a provocar um processo penal contra o devedor, pouco importando que este, conseguindo provar a simulação, seja reconhecido isento de culpa e pena. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 7, p. 80-81.

O último elemento necessário para configuração da EXTORSÃO INDIRETA é ciência do criminoso da situação vítima. A tipo penal fala em "abusando da situação de alguém". O criminoso conhece a situação da vítima (dívidas, doença grave, tragédia familiar, etc), e abusando dessa situação comete tal conduta.

Acho que isso é a parte essencial sobre Roubo e Extorsão. As questões podem aprofundar seus conhecimentos.

Saudações

Prof. Rafael Albino

"O criador das nuvens de chuva estava sendo molhado pela chuva, o criador das estrelas estava com calor e suado, sob o sol da Palestina. Jesus sujeitou-se às leis naturais mesmo quando, até certo nível, vinha de encontro aos seus desejos. (...) Ele viveria e morreria pelas regras da Terra". Philip Yancey em O Jesus que eu nunca conheci.

Resumo

ROUBO

<u>ROUBO</u>	<u>ROUBO IMPRÓPRIO</u>	<u>ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO</u>
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico A pena é de reclusão de 6 (seis) a 12 (doze) anos e multa, se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de Município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais.	Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.	Se da violência resulta: – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) - (LATROCÍNIO). – se a violência ou grave ameaça é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto do marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aplica-se em triplo a pena prevista, desprezadas as demais causas de aumento. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Causa de Aumento:

A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - REVOGADO - (Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância – se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto do combate ao crime organizado no Brasil, e da violência resulta morte a pena é de reclusão, de 20 a 40 anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII – se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. (Incluído pela Lei nº 15.181, de 2025)

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Aplica-se em dobro da pena prevista:

Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

EXTORSÃO

EXTORSÃO SIMPLES

**EXTORSÃO
QUALIFICADA PELO
RESULTADO**

**EXTORSÃO QUALIFICADA POR SEQUESTRO
RELAMPAGO**

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.	Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 a 18 anos, além da multa. Se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.	Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; Se resulta lesão corporal grave a pena é de reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos Se resulta morte a pena é reclusão, de vinte e quatro a trinta anos. Se são cometidos por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em triplo a respectiva pena. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)
<u>Causa de Aumento:</u> Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.		
<u>Furto Privilegiado:</u> Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.		

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO

<u>EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO SIMPLES</u>	<u>EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA PELO RESULTADO</u>	<u>EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA</u>
Art. 159 - Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate Pena - reclusão, de oito a quinze anos.	Se resulta lesão corporal grave a pena é de reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos Se resulta morte a pena é reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.	Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena - reclusão, de doze a vinte anos. Se cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3 (dois terços). (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Causa de Aumento: Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.		

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960